SUNYI YANG DIUSIK

Menelusuri Batas Kebebasan Berpendapat dan Intoleransi Lewat Kasus Penghinaan Hari Raya Nyepi di Bali

Studi kasus: penghinaan Hari Raya Nyepi oleh wisatawan asing di media sosial (Bali, Maret 2026),
disusun sebagai bahan wawancara dengan praktisi hukum
untuk dipublikasikan dalam bentuk artikel blog dan episode podcast

Disusun oleh:

-Viren Chandru Kumar - 2510101021

-Razan Rafi Akmaluzzuhair - 2510101014

-Inas Tsabitah Dien - 2510101005

-Frederic Emmanuel - 2510101002

-Shantita Prometta 2510101020

-Bijan Lungga Bhasmara - 2510101028

Program Studi Informatika

PRADITA UNIVERSITY

2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Tujuan 4

1.4 Manfaat 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA & STUDI KASUS 5

2.1 Nyepi sebagai Ruang Sakral dan Toleransi Beragama 5

2.2 Kronologi Kasus: Penghinaan Nyepi di Media Sosial 5

2.3 Kerangka Hukum yang Berlaku 6

2.4 Respons Publik dan Tokoh Agama 7

BAB III KONSEP PRODUKSI BLOG & PODCAST 7

3.1 Format & Konsep Konten 7

3.2 Teknik Pengumpulan Bahan 8

3.3 Narasumber Wawancara 8

3.4 Kisi-Kisi Pertanyaan Wawancara 8

3.5 Rencana Produksi & Publikasi 9

3.6 Faktor Keberhasilan 9

BAB IV PENUTUP 10

DAFTAR PUSTAKA 11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hari Raya Nyepi merupakan momen paling sakral bagi umat Hindu di Bali. Selama 24 jam, seluruh pulau memberlakukan Catur Brata Penyepian termasuk Amati Geni (tidak menyalakan api/cahaya), Amati Karya (tidak bekerja), Amati Lelungan (tidak bepergian), dan Amati Lelanguan (tidak berfoya-foya) sebagai wujud refleksi diri dalam keheningan total. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh orang yang berada di Bali, termasuk wisatawan asing, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai spiritual masyarakat setempat.

Pada Maret 2026, kesakralan Nyepi ini kembali diusik. Seorang wisatawan asal Swiss mengunggah story di akun Instagram pribadinya yang berisi makian dan penghinaan terhadap Hari Raya Nyepi, sesaat setelah dirinya ditegur karena keluar ruangan pada saat Nyepi berlangsung. Unggahan tersebut dengan cepat viral dan memicu kemarahan publik, terutama dari umat Hindu di Bali. Melalui patroli siber, Direktorat Reserse Siber Polda Bali kemudian menetapkan pelaku sebagai tersangka tindak pidana penyebaran ujaran kebencian berbasis agama. Kasus ini bergulir hingga ke persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, dan pada Agustus 2026 pelaku dinyatakan bersalah serta divonis 1 tahun penjara beserta hukuman deportasi setelah masa pidananya selesai.

Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana media sosial dapat menjadi ruang di mana intoleransi terhadap keyakinan dan budaya suatu kelompok tersebar dengan sangat cepat, sekaligus menunjukkan bahwa negara memiliki instrumen hukum untuk meresponsnya. Namun, kasus ini juga menyisakan pertanyaan yang lebih luas: di mana batas antara kebebasan berekspresi wisatawan asing dan kewajiban menghormati nilai serta hukum lokal yang berlaku? Bagaimana proses hukum sesungguhnya berjalan dalam kasus semacam ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut secara lebih mendalam, kelompok kami bermaksud mewawancarai seorang praktisi hukum (pengacara) dan mengemas hasilnya dalam dua bentuk konten: artikel blog dan episode podcast, agar dapat menjangkau audiens yang lebih luas.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan praktisi hukum mengenai batas antara kebebasan berekspresi (termasuk bagi warga negara asing) dan tindak pidana ujaran kebencian berbasis agama?
2. Pasal-pasal hukum apa yang digunakan aparat untuk menjerat pelaku, dan apa dasar pertimbangannya?

1.3 Tujuan

- Mengangkat kasus penghinaan Nyepi di Bali sebagai studi kasus nyata dan kontekstual mengenai intoleransi di media sosial.
- Menjelaskan dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku, termasuk ketentuan dalam KUHP baru.
- Menggali pandangan praktisi hukum secara langsung melalui wawancara, untuk dikutip dalam artikel blog dan diperdengarkan dalam episode podcast.
- Menghasilkan dua bentuk konten (blog dan podcast) yang informatif, menarik, dan mudah diakses oleh masyarakat umum.

1.4 Manfaat

Bagi pembaca dan pendengar, konten ini diharapkan memberi pemahaman yang membumi mengenai batas toleransi beragama dan konsekuensi hukum dari ujaran kebencian di media sosial, melalui studi kasus yang benar-benar terjadi dan relevan dengan isu kebinekaan Indonesia. Bagi kelompok penulis, proyek ini melatih kemampuan riset, wawancara, penulisan populer, dan produksi konten audio/video, sekaligus memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA & STUDI KASUS

2.1 Nyepi sebagai Ruang Sakral dan Toleransi Beragama

Nyepi bukan sekadar hari libur nasional, melainkan hari refleksi spiritual umat Hindu yang menuntut keheningan total selama 24 jam. Ketentuan Catur Brata Penyepian berlaku bagi seluruh orang yang berada di wilayah Bali tanpa terkecuali, termasuk wisatawan mancanegara. Dalam konteks kewarganegaraan dan kebhinekaan, penghormatan terhadap Nyepi menjadi contoh konkret bagaimana toleransi beragama menuntut kesediaan untuk turut menyesuaikan diri dengan nilai kelompok lain, bukan sekadar tidak mengganggu secara langsung.

2.2 Kronologi Kasus: Penghinaan Nyepi di Media Sosial

Pada Jumat, 20 Maret 2026, seorang wisatawan asal Swiss bernama Luzian Andrin Zgraggen mengunggah story di akun Instagram pribadinya (@luzzysun) yang berisi kalimat kasar dan bernada memaki terhadap aturan Nyepi, setelah ia ditegur karena berada di luar ruangan pada saat pelaksanaan Nyepi. Meskipun pihak akomodasi tempatnya menginap telah menjelaskan aturan larangan keluar rumah selama Nyepi, pelaku diketahui sengaja menyelinap keluar dalam kondisi gelap menuju arah pantai. Dalam perjalanan tersebut, ia merekam video yang berisi umpatan kasar terhadap Hari Raya Nyepi beserta aturannya, serta menyebut tradisi tersebut dengan nada merendahkan. Unggahan tersebut menyatakan kebencian secara terbuka terhadap hari raya umat Hindu tersebut dan dengan cepat menyebar luas di media sosial, memicu kemarahan publik, khususnya masyarakat Bali.

Kasus ini terungkap melalui patroli siber Direktorat Reserse Siber Polda Bali, dan pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar pada Agustus 2026, pelaku mengaku tidak bermaksud menghina masyarakat Bali maupun umat Hindu, dan berdalih tindakannya dilakukan secara spontan karena merasa kesal dan lapar setelah tidak dapat keluar mencari makanan akibat seluruh wilayah Bali ditutup total selama Nyepi. Majelis hakim tetap menyatakan pelaku bersalah melanggar ketentuan pidana penistaan agama, dan menjatuhkan vonis 1 tahun penjara serta hukuman deportasi setelah masa pidananya selesai.

2.3 Kerangka Hukum yang Berlaku

- UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) menjamin hak atas kepastian hukum yang adil serta hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, termasuk perlindungan terhadap kehidupan beragama.
- Pasal 300 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan, termasuk penghinaan atau pelecehan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- Pasal 301 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur penyebarluasan konten yang bermuatan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok atas dasar agama atau kepercayaan melalui sarana teknologi informasi — inilah pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku dalam kasus ini.

- Pasal 158 UU No. 1 Tahun 2023 memperluas makna "di muka umum" hingga mencakup ruang yang dapat diakses publik melalui media elektronik, termasuk unggahan di media sosial.
- Sebagai warga negara asing, pelaku turut tunduk pada asas teritorialitas hukum pidana Indonesia, sehingga tetap dapat dijerat hukum pidana Indonesia meskipun bukan Warga Negara Indonesia,dan pada kasus ini terbukti dikenai tindakan keimigrasian tambahan berupa deportasi setelah menjalani masa pidana.

Kasus ini menjadi salah satu penerapan awal Pasal 300 dan Pasal 301 KUHP baru yang baru mulai berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga relevan untuk dikaji lebih dalam bersama praktisi hukum mengenai bagaimana ketentuan yang tergolong baru ini diterapkan dalam kasus nyata.

2.4 Respons Publik dan Tokoh Agama

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali menegaskan bahwa Bali tetap terbuka bagi wisatawan mancanegara, namun keterbukaan tersebut memiliki batas yang tidak boleh dilanggar, toleransi tidak dapat diartikan sebagai pembiaran terhadap tindakan yang merendahkan nilai spiritual masyarakat. Kasus ini juga bukan yang pertama: pada tahun-tahun sebelumnya tercatat sejumlah insiden serupa, mulai dari wisatawan yang tetap beraktivitas di luar ruangan saat Nyepi hingga aksi yang dinilai melecehkan tempat suci, yang menunjukkan bahwa persoalan edukasi dan penegakan hukum terkait penghormatan terhadap Nyepi masih perlu terus diperkuat.

BAB III KONSEP PRODUKSI BLOG & PODCAST

3.1 Format & Konsep Konten

Materi hasil riset dan wawancara akan dikemas dalam dua format agar menjangkau audiens yang lebih luas:

- Artikel blog — ditulis dengan gaya bahasa populer dan mudah dipahami, dengan struktur: pembuka kasus (kronologi viral di media sosial) → penjelasan dasar hukum yang digunakan → kutipan langsung dari hasil wawancara narasumber → penutup berupa refleksi dan ajakan bersikap toleran serta bijak bermedia sosial.
- Episode podcast — berupa obrolan santai namun informatif antara pewawancara (perwakilan kelompok) dan narasumber, membahas kasus yang sama secara lebih mendalam dan interaktif, dengan durasi diperkirakan 20–30 menit.

3.2 Teknik Pengumpulan Bahan

- Studi literatur: mengumpulkan pemberitaan dan kronologi resmi kasus, serta mengkaji pasal-pasal hukum yang relevan.
- Wawancara semi-terstruktur dengan praktisi hukum, direkam untuk keperluan podcast sekaligus menjadi bahan kutipan artikel blog.
- Wawancara dengan narasumber dijadwalkan berlangsung secara offline pada 26 September 2026, bertempat di Kynda Cafe & Studio, Cipondoh, Tangerang.

3.3 Narasumber Wawancara

Narasumber yang diwawancarai dalam kegiatan ini Adv. Ilmar Amarullah S.H, seorang yang memahami ketentuan KUHP baru, khususnya terkait tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan (Pasal 300–301) serta penerapannya terhadap warga negara asing di Indonesia.

3.4 Kisi-Kisi Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat kasus penghinaan Nyepi oleh wisatawan asing ini dari sudut pandang hukum pidana Indonesia?
2. Mengapa pelaku dijerat dengan Pasal 300 dan Pasal 301 ayat (1) KUHP baru, dan apa perbedaan keduanya?
3. Apakah status pelaku sebagai warga negara asing memengaruhi proses hukum yang dijalani, termasuk kemungkinan deportasi?
4. Bagaimana proses pembuktian dalam kasus ujaran kebencian berbasis agama yang dilakukan melalui unggahan media sosial?
5. Di mana letak batas antara kebebasan berekspresi dan tindak pidana penghinaan terhadap agama menurut hukum yang berlaku?
6. Apa saran Bapak/Ibu bagi wisatawan asing maupun warga negara Indonesia sendiri, agar tetap kritis namun tidak terjerat hukum saat menyampaikan pendapat di media sosial?

7. Pelajaran apa yang bisa diambil generasi muda dari kasus ini terkait toleransi dan kewarganegaraan digital?
8. Dalam persidangan, pelaku berdalih tindakannya spontan karena kesal dan lapar, bukan berniat menghina. Sejauh mana alasan semacam itu dapat meringankan hukuman, atau tetap dianggap memenuhi unsur kesengajaan di mata hukum?

3.5 Rencana Produksi & Publikasi

- Perekaman wawancara dilakukan secara tatap muka atau daring, dalam format audio/video untuk kebutuhan podcast.
- Hasil rekaman akan diubah menjadi podcast yang siap tayang, dengan cover/thumbnail dan deskripsi episode.
- Kutipan penting dari wawancara diolah menjadi draf artikel blog, dilengkapi referensi hukum dan kronologi kasus.
- Kedua konten dipublikasikan pada platform yang disepakati kelompok dan akan dilampirkan sebagai bukti pengumpulan tugas.

3.6 Faktor Keberhasilan

- Akurasi informasi hukum — pasal dan kronologi kasus yang disampaikan sesuai fakta dan ketentuan KUHP baru yang berlaku, serta terkonfirmasi lewat wawancara narasumber.
- Kualitas dan kedalaman jawaban narasumber — wawancara berhasil menggali perspektif praktisi hukum secara substantif, bukan sekadar teori normatif.
- Keterbacaan dan kejelasan penyampaian — artikel blog dan hasil interview mudah dipahami pembaca umum, dan podcast mengalir secara natural sehingga audiens dapat mengerti topik tanpa kehilangan tujuan inti dari podcast.
- Kejelasan struktur — baik blog maupun podcast mengikuti alur yang runtut: kronologi kasus → penjelasan hukum → wawancara → refleksi penutup.

BAB IV PENUTUP

Proposal ini disusun sebagai kerangka awal untuk mengangkat kasus penghinaan Hari Raya Nyepi di Bali sebagai studi kasus nyata mengenai intoleransi di media sosial, sekaligus sarana memahami penerapan hukum pidana Indonesia khususnya KUHP baru dalam melindungi kehidupan beragama. Melalui wawancara dengan praktisi hukum yang dikemas dalam bentuk artikel blog dan episode podcast, kelompok kami berharap dapat menghasilkan konten yang informatif, menarik, dan relevan bagi generasi muda dalam memahami batas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab menjaga toleransi. Kelompok menyadari bahwa fokus dan susunan proposal ini masih terbuka untuk disesuaikan lebih lanjut sesuai arahan dosen pengampu.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Detik Travel. "Duh, Bule Hina Perayaan Nyepi di Bali Melalui Media Sosial." travel.detik.com, Maret 2026.

Detik Bali. "PHDI Bali Buka Suara soal Turis Asing Hina Nyepi: Toleransi Ada Batasnya." detik.com, Maret 2026.

Suara Surabaya. "Viral di Media Sosial, WN Swiss Jadi Tersangka Kasus Penghinaan Nyepi di Bali." suarasurabaya.net, Maret 2026.

Kompas Denpasar. "WN Swiss di Bali Jadi Tersangka Kasus Penistaan Agama karena Hina Nyepi." denpasar.kompas.com, Maret 2026.

Liputan6. "Hina Tradisi Nyepi di Bali, Turis Swiss Digelandang Polisi dan Terancam Dideportasi." liputan6.com, Maret 2026.

Antara News. "Polda Bali Tetapkan WNA Swiss Tersangka Dugaan Penghinaan Hari Nyepi." ramadhan.antaranews.com, 2026.

Detik News. "WN Swiss Dituntut 1 Tahun 3 Bulan Bui di Kasus Hina Hari Raya Nyepi." news.detik.com, 2026.

Kumparan. "WN Swiss Hina Nyepi di Bali Divonis 1 Tahun Penjara." kumparan.com, 2026.

NDTV. "Swiss Tourist Luzian Andrin Zgraggen Jailed for Insulting Hindu Holiday Nyepi in Bali on Instagram." ndtv.com, 2026.